İKİNCİ BÖLÜM
İzinler

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı müracaatları
MADDE 7 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler izin başvuru dilekçelerine, başvuru bedelini yatırdığına dair belge, saha analiz raporu, koordinat özet çizelgesini ekleyerek elektronik ortamda e-başvuru yaparlar.
(2) Müracaat tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenebilir.
(3) İşletme müdürlüğünce müracaatın alınması aşağıdaki şekildedir:
a) İşletme müdürlüğüne e-başvuru yapılarak gelen müracaatlar; müracaatın sayı numarası, yapıldığı tarih ve saat dikkate alınarak başvuru sırası oluşturulur.
b) Müracaat sahalarının bu Yönetmelik uyarınca izni verilmeyecek yerlerden olup olmadığı, mülkiyeti ve yeri, amenajman planı ve aktüel meşcere tipi, alanı, bir başka mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına ilişkin müracaatıyla çakışıp çakışmadığı, müracaat evraklarının tam olup olmadığı hususları işletme müdürlüğünce, işletme müdür yardımcısı başkanlığında en az 3 teknik personelden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Bütün bu değerlendirmelerin ardından başvuru sırası dikkate alınarak ilk müracaatçı tespiti yapılır.
c) Talebe konu sahaya tek müracaatın olması durumunda müracaatçı, birden fazla müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçı, ilk müracaatçıya verilen sahanın bir kısmını kapsayan başka bir müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçının müracaatı dışında kalan kısım için o sahaya müracaat eden ilk müracaatçı, ön izin başvuru sahibi olarak tespit edilir. Değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar işlemden kaldırılarak ilgililere işletme müdürlüğünce tebliğ edilir. İşletme Müdürlüğünce ilk müracaatçı olarak belirlenen kişiye ve bölge müdürlüğüne bildirim yapılır.
(4) İlk müracaatçı ön izin raporu için; fidanlık kuruluş veya tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kuruluş raporu, tesis ve altyapı tesislerin gösterildiği 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını içeren belgeleri bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim eder.
(5) İlk müracaatçı tarafından ön izin raporu tanzimi için istenilen belgelerin, ilk müracaat sahibi olarak belirlendiğine ilişkin bildirimin yapıldığı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim edilmemesi halinde izin işlemleri iptal edilir.
(6) İşletme müdürlüğünün ön izin sahibini bölge müdürlüğüne bildirmesini ve ilk müracaatçının ön izin için istenilen belgeleri bölge müdürlüğüne teslimini müteakip, bölge müdürlüğünce oluşturulacak heyet marifetiyle, 15 gün içerisinde ön izin raporu tanzim edilir. Bölge müdürlüğünce hazırlanan ön izin raporu, Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulama projesi yapılması istenir.
(7) Heyet tarafından, müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki yönden mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına engel bir durumunun tespiti halinde, bu husus işletme müdürlüğünce müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte tespit tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.